



销售合同

合同编号：KM20250901-001
日期：2025 年 月 日

买方（甲方）：江西柯美纸业有限公司
卖方（乙方）：上海 ABB 工程有限公司

目录

一、	供货范围	2
二、	运输条款和物权转移	2
三、	合同价格	2
四、	支付条款	2
五、	到货检验	2
六、	安装，调试和验收	3
七、	违约金	3
八、	质量保证	4
九、	合同的中止	4
十、	终止	5
十一、	税	5
十二、	不可抗力	5
十三、	继发性损失	6
十四、	责任总限额	6
十五、	专利侵权	6
十六、	软件许可	7
十七、	知识产权及保密	7
十八、	仲裁及适用的法律	7
十九、	最终用途声明	8
二十、	合同有效期	8
二十一、	其他条款	8
二十二、	文件优先性	8
二十三、	附件	9
附件一.	供货范围及技术协议	9
附件二.	付款方式	9
附件三.	装运方式	9
附件四.	质量保函格式	9
附件五.	诚信条款	9

一、 供货范围

- 1.1 卖方同意提供且买方同意购买本合同附件一供货范围及技术协议所规定的设备（以下简称“设备”）。附件一规定了卖方的供货范围。卖方有关供货范围的义务明确限定于本合同 附件一 供货范围及技术协议规定的规格。
- 1.2 对于供货范围的任何变更应经双方同意并以书面形式做出。

二、 运输条款和物权转移

- 2.1 合同价格应为目的地交货价，合同另有规定除外。
- 2.2 到货时间：卖方收到预付款后__5__个月内。如迟延支付预付款，到货时间相应推迟。
- 2.3 目的地：柯美纸业现场。买卖双方同意按 附件三 装运方式 列明的方式交货。
- 2.4 允许分批装运和转运。
- 2.5 根据买方和卖方共同选定的运货方式，设备要装在适宜进行远距离海、陆路运输的坚固包装箱内并按设备特点做好防潮、防湿、防锈及防腐蚀等工作。
- 2.6 当设备抵达合同约定目的地时，设备毁损灭失的风险即从卖方转移至买方。但卖方拥有设备的所有权直至买方向卖方付清本合同下的所有价款为止。

三、 合同价格

合同总价为：RMB1,800,000，大写：总计人民币壹佰捌拾万元整 (含 13%增值税专用发票价格)
合同价格的组成参见 附件一 供货范围及技术协议。

四、 支付条款

买方将按 附件二 付款方式 向卖方支付本合同价格。

五、 到货检验

- 1、验收时间：当设备抵达目的地后 10（十）天内，买方应检验设备并出具检验证书以证明设备已经验收并处于良好状态下。符合当场验收条件的，采取即刻验收方式，不符合当场验收条件的，验收签字视为入厂外观验收合格，后期产品质量验收是否合格以后期实际检测结果为准。
- 2、验收地点：由买方指定验收地点（无特殊规定买方公司院内）。
- 3、验收标准：全部满足合同规定的技术要求，外观无破损，元器件无脱落/丢失/掉漆等异常，买方完成货物的外观/型号及数量验收。具体标准如下：

产品运抵合同指定的地点后，买方与卖方共同派人员当场对产品的数量、型号、规格等进行初步检验，若准确无误，买方须在入厂外观检验验收证书上签字确认。若发现数量、外观有缺陷或规格型号等不符合本合同之约定，买方应在设备到达目的地后 15（十五）天内将此不符点告知卖方。买方提出异议后由卖方在双方商定的时间内进行补足或更换，直至符合本合同及附件的约定。由此造成交货延误的，按延误交货由卖方承担违约责任。卖方确认：若卖方于货物运抵时未派人员到场共同进行初步检验，则买方单方进行初步检验的一切结论对卖方有效，但卖方保留提出异议的权利。如卖方在上述约定时间内未收到检验证书或不符点报告，则视同设备已经入厂外观检验合格且入厂外观检验证书已出具。

双方在此明确，买方和卖方或者其他第三方按照本条进行的入厂初步检验系对产品外观检验检测，并不是对于合同产品质量的最终检验，此类初步检验和接收并不视为买方认可卖方产品质量符合合同规定。若买方在使用合同产品过程中且质保期内发现产品质量不符合双方约定的质量检测报告参数要求的，买方有权自主决定要求卖方对产品进行维修或者换货。超出约定数量的，买方有权拒收超出部分。

六、 安装，调试和验收

- 6.1 在设备到达现场后三个月内，本合同项下的设备由买方根据卖方提供的技术资料和指导进行安装，设备的调试由卖方负责。
- 6.2 安装和调试地点：柯美纸业现场
- 6.3 买方应至少提前三周以书面形式通知卖方以确认安装指导及调试的日期。
- 6.4 卖方应提供有相当经验的合格技术人员到现场与买方合格的工程师协调并指导安装工作。
- 6.5 买方应为设备的安装及调试提供力所能及的帮助，如：必需的工具、吊装设备、耗用品、人员等，安装过程中由于卖方原因导致的损坏由卖方负全责。
- 6.6 在安装指导及调试期间，买方应为卖方的技术人员安排适当的办公场所，并安排电话、网络以及传真等通讯工具。上述相关费用由买方承担。
- 6.7 若因非卖方能控制的情形（不可抗力情形除外）而造成安装指导和调试工作中断并因而使卖方发生了额外的费用，双方协商补偿这类额外的费用。
- 6.8 在完成设备调试后，如果所有的设备都达到了 附件一供货范围及技术协议 中的规定，双方代表应签署两份“验收证书”，双方各执一份。这表明买方已接受设备，卖方将仅对本合同中所规定的质量保证条款负责。如果由于买方或其他第三方的原因导致安装调试无法按期完成，设备在发货后 180（一百八十）天时应视为买方已接受设备，“验收证书”已签署。

七、 违约金

- 7.1 卖方延期交货违约金

属本合同所规定之卖方的责任而卖方迟延交货，除由于本合同规定的不可抗力原因造成以外，如卖方同意支付延期交货违约金，买方应同意推迟交货。延期交货违约金应为每周按迟延交货部分合同总价格的 0.5%，不足一周但超过 4 天的按一周计算，但最多不超过迟延交货部分合同价格的 5%。

第 7 条规定的违约金为买方对于迟延交货而享有的唯一的、排他的补偿。

7.2 买方延迟提/收设备的违约金

若买方未能按时提/收设备（不可抗力原因造成的延误则除外），每推迟 7（七）天，买方应承担迟提/收设备总值的 0.5%，最多不超过迟延提货部分合同价格的 5%，作为延迟提/收设备违约金。该违约金应在卖方发出要求支付的书面通知后 20（二十）日内电汇支付，同时买方应付清余款且设备质量保证期从卖方发出前述书面通知之日起开始计算。

八、 质量保证

8.1 卖方保证本合同项下的设备符合合同规定。

8.2 第 8.1 条所述的保证为设备发出时起 18（十八）个月或从买卖双方按合同规定签署“验收证书”之日起 12（十二）个月，两者以期限短的为准。

8.3 对以下情况卖方不承担保证责任：

- (a) 正常的损耗；
- (b) 任何由于买方未经卖方许可改装设备而造成的损坏或缺陷；
- (c) 任何未根据卖方提供的操作手册或/和任何其他有关指导文件而进行操作、保养和检修所造成的损坏或缺陷；
- (d) 任何由于买方人员或/和第三方责任造成的损坏或缺陷；
- (e) 任何由于本合同规定的不可抗力造成的损坏或缺陷。

九、 合同的中止

9.1 如果买方书面通知卖方要求中止履行合同或者卖方根据买方的行为可以合理的推知其将不会按期履行本合同规定的义务，双方友好协商且买方应承担因合同中止给卖方造成的合理费用和损失。如果卖方拒绝暂停合同履行，买方仍应按照原合同规定履行其义务，否则将视为买方违约。

9.2 如果买方未能按照合同约定付款，卖方有权推迟发货或中止履行其他合同义务，买方应当赔偿卖方因合同中止所遭受的所有损失。

9.3 如果卖方书面通知买方要求中止履行合同或者买方根据卖方的行为可以合理的推知其将不会按期履行合同规定的义务，买方有权单方面决定是否中止履行其合同义务，卖方赔偿因此给买方造成的所有损失。

十、 终止

10.1 买方在发生下列情况之一时可书面通知卖方终止合同：

- (a) 由于卖方责任而延期交货，且应支付的违约金已达到第 7.1 条规定的最大值；
- (b) 卖方违反本合同规定的其他主要义务，且在收到买方书面通知后 30（三十）天内仍未采取措施进行弥补；
- (c) 卖方破产、无力偿债或停止营业。

10.2 卖方在发生下列情况之一时可书面通知买方终止合同：

- (a) 由于买方原因导致合同中止超过 30（三十）天；
- (b) 买方违反本合同规定的其他主要义务，且在收到卖方书面通知后 30（三十）天内仍未采取措施进行弥补；
- (c) 买方破产、无力偿债或停止营业。

10.3 若因上述第 10.1 或 10.2 条规定的任何情况终止合同，责任方须向另一方赔偿因合同终止而产生的损失。

10.4 一方根据本条规定终止本合同不影响其根据法律或者本合同应享有的其他权利或补救措施。

十一、 税

11.1 根据现行税法规定，买方应负担在中国境内由于执行本合同所产生的和/或应付的，并对买方征收的任何税项、关税和任何其他种类费用。

11.2 根据现行税法规定，卖方应负担在中国境内由于执行本合同所产生的和/或应付的，并对卖方征收的任何税项、关税和任何其他种类费用。

十二、 不可抗力

12.1 “不可抗力”是指包括但不限于地震、台风、洪灾、火灾、战争（不管是否宣战）、政府禁令、罢工、社会动乱、自然灾害、COVID-19、贸易禁运及其他不可预见，不可防止或不可避免的事件。无论哪一方遇不可抗力阻止而不能履行本合同，应当在 15（十五）天内用书面方式通知对方，告知不可抗力的具体情况并提供有效证明文件，以说明本合同或其中某部分无法履行或要求延期履行的原因。这些证明文件应由发生不可抗力当地的有权部门出具。双方将根据不可抗力对合同履行的影响，磋商决定全部或部分终止合同，或延期履行合同。

12.2 如果卖方或其分包商或供货商由于不可抗力受到阻碍，无法履行本合同规定的义务，卖方不应对方承担责任。在不可抗力结束后，卖方应获得额外的时间以履行本合同。

12.3 如不可抗力持续 90（九十）天以上而双方仍不能找到一个公平的解决方案来继续履行合同，则任何一方有权书面通知对方终止本合同。

十三、继发性损失

无论合同条款有任何相反规定，卖方将不负任何利润损失、收入损失、使用损失、数据损失、生产损失、投资成本及与运行中断有关的成本费用、预期节省损失、或任何性质的特殊性、间接性或继发性损失。

十四、责任总限额

不论本合同内有无任何相反的规定，对无论是因其履约或不履约有关的任何一切损害或损失之索偿要求，卖方之责任总限额不得超过合同价格的 100%（百分之一百）。

十五、专利侵权

15.1 若有人提出法律诉讼、指控、或行政程序，声称买方使用合同设备侵犯了其在中国已注册的专利权，卖方同意赔偿买方就此所承担的费用。

15.2 卖方对买方承担第 15.1 条下的补偿义务的前提条件为：

- (a) 买方在发生上述侵权诉讼后应迅速通知卖方，且
- (b) 买方在上述侵权诉讼的辩护或和解过程中与卖方进行充分合作，且
- (c) 卖方对辩护或和解拥有完全的决定权，且
- (d) 买方不得未经卖方书面同意而单独处理任何侵权诉讼。

15.3 有下列情形之一的，卖方对侵权指控不承担第 15.1 条所述的补偿义务：

- (a) 引起侵权指控的合同设备是卖方根据买方的设计或特别指示而制造、设计或供应的；
- (b) 引起侵权指控的合同设备的使用方式或目的并非卖方事先认定和/或本合同中所规定的；
- (c) 买方因对合同设备进行改造而导致侵权指控，且该改造未得到卖方的授权；
- (d) 合同设备与并非由卖方提供的装置结合使用，而侵权指控是由上述结合使用引起的。

若第三方因为本条所述原因向卖方索赔，买方应赔偿卖方因此遭受的损失。

15.4 如果法律最终裁定卖方交付给买方的合同设备构成侵权被限制使用，卖方应自担费用并且自主决定采用如下救济措施之一：

- (a) 为买方提供继续使用合同设备的权利；
- (b) 更换设备从而停止侵权；

- (c) 以具有同等功能的其他设备替代合同设备，且使用该替代设备不会造成侵权；
 - (d) 或移除设备并退还货款。
- 且以上任一措施均替代应向买方支付的任何金钱赔偿。

十六、软件许可

卖方在此同意买方在指定地点不可转让、非排他的使用卖方所提供的计算机软件及相关材料（统称“计算机程序材料”），并限于本合同规定的用途。除非本合同由于买方违约而被卖方中止，此项许可将一直有效，直至卖方根据本合同所提供的计算机程序材料或设备被淘汰。本合同项下被许可的计算机程序材料和部件的所有权及其他权利，包括可适用的一切专利权、著作权、商标权和商业秘密，均属于卖方。计算机程序材料只用于与本合同规定设备有关之用途。买方应当：

- (a) 为计算机程序材料保密，且
- (b) 仅将计算机程序材料披露给与卖方签订保密协议的第三方，且
- (c) 未经卖方书面许可，不得修改或允许第三方修改计算机程序材料，且
- (d) 不得打印、展示、拷贝、复制、合并或解码计算机程序材料。

如果买方将设备或其部件转售给一位最终用户，买方有责任通知卖方并保证最终用户遵守上述条件。

十七、知识产权及保密

卖方提供给买方的技术文件中的知识产权以及在履行本合同中产生的知识产权属于卖方，卖方授予买方仅为安装、调试、维护、运行合同设备之目的使用前述知识产权的不可转让的、不可分许可的、非独占的许可。买方、其职工、雇员、代理均不得全部或部分地复制任何此类内容或资料，且要保守这些内容或资料信息的秘密，并不得泄漏或允许他人泄漏任何此类内容或资料信息予第三方。买方须赔偿卖方因买方有意或无意地误用或泄漏这些内容而遭受的损害或损失。

十八、仲裁及适用的法律

- 18.1 任何因本合同产生或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决。如果争议在任何一方以书面通知另一方后 45（四十五）日内仍不能令双方满意地解决，任一方可将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其当时有效的仲裁规则通过在北京进行的仲裁解决。仲裁应由有三名仲裁员组成的仲裁庭进行，双方各选任一名仲裁员，第三名仲裁员由双方共同指定，若双方无法达成一致意见，第三名仲裁员则由中国国际经济贸易仲裁委员会按照其仲裁规则指定。仲裁裁决应为终局，并对双方具有约束力，双方同意按照仲裁结果执行。任何一方可以申请有管辖权的法院执行仲裁的裁决。

18.2 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。在仲裁过程中，除双方争议部分外，合同应继续执行。

18.3 本合同应适用中国法律。

十九、最终用途声明

买方保证在本合同项下的设备和技术及其产品只限于民用，不会直接或间接以任何方式用于制造生物、化学武器或该种武器的初级化学材料，并且不会直接或间接以任何方式最终用于核用途。买方应与最终用户签订相关协议使最终用户受本条款约束。

二十、合同有效期

20.1 本合同自买卖双方的授权代表签字盖章之日起生效。

20.2 本合同有效期自生效日起至本合同规定的质量保证期届满及所有款项付清之日止，以发生较晚的为准。

二十一、其他条款

21.1 本合同用中文签订。本合同正本一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

21.2 未经另一方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利和/或义务转让给第三方。

21.3 本合同所有附件均为本合同不可分割的部分。

21.4 本合同的各条款含双方之间就在此指明的设备供应事项达成的全部协议且不含或暗含其他的条款或条件，但书面商定并经双方授权代表签字者除外。

21.5 若非以书面的形式出现且经双方授权代表签署，对本合同的任何增删或修订均属无效。

21.6 双方同意，若在本协议签署之日后，发生任何法律法规的变化，征收、实施或颁布的关税或税率出现上调，或对任何法律、法规、关税或税率之解释发生变化，从而对本协议中规定的货物及服务的成本和/或其履行或交付的时间造成影响，买方应与卖方真诚合作确定合同价格的合理调整，以反映该等法律、关税、税率或其它成本的变化，并确定对合同履行或交付货物和服务的时间作出任何必要调整。

二十二、文件优先性



本合同由下列文件组成，除非另有说明，应按下列排列的优先顺序解释：

- (1) 本合同
- (2) 附件

二十三、 附件

附件一. 供货范围及技术协议

附件二. 付款方式

附件三. 装运方式

附件四. 质量保函格式

附件五. 诚信条款



签字盖章页

卖方		买方	
公司名称:	上海ABB工程有限公司	公司名称:	江西何美纸业有限公司
公司地址:	上海市浦东新区康新公路4528号	公司地址:	江西省萍乡市莲花县江西莲花工业园东区
邮政编码:	200120	邮政编码:	3301030056
法定代表人:	蒋海波	法定代表人:	刘翔
授权代表:	张涛 	授权代表:	
授权代表职务:	客户经理	授权代表职务:	
电话:	021-61056666	电话:	
传真:	021-61056677	传真:	
纳税人识别号:	913101156073999437	纳税人识别号:	
开户行及账号:	汇丰银行(中国)有限公司 上海分行 088005426011	开户行及账号:	
电子送达地址:	thomas-tao.zhang@cn.abb.com	电子送达地址:	
日期:	2025.10.27	日期:	



附件一 供货范围及技术协议



附件一 供货范围及技术协议



附件二 付款方式（电汇）

1. 卖方的用户银行

受益人：上海 ABB 工程有限公司

纳税人识别号：913101156073999437

开户行及帐号：汇丰银行（中国）有限公司上海分行 088005426011

除非卖方书面通知改用另一个账户、否则，买方所有一切付给卖方的款项均应汇入卖方的这个银行帐户。

2. 付款条件

2.1 合同总价的百分之三十（30%），即 540,000 元，应在签订本合同后 30（三十）个工作日内支付给卖方。

2.2 合同总价的百分之七十（70%），即 1,260,000 元，应在每一批设备发货前 15（十五）个工作日内支付给卖方，发货后由卖方开具全额增值税发票，并开具合同价格 5%的质量保函，有效期到质保期结束。



附件三 装运方式

1. 买卖双方同意按以下 2 的方式装运设备:
2. 由卖方安排装运:
 - 2.1 买方同意设备由火车/卡车/海运/航空运输且同意由卖方安排发运。
 - 2.2 与运输有关的成本和费用包括运抵目的地前的装卸费用、设备的支撑费用、安放费用和保险费应由卖方承担。
 - 2.3 买方同意卖方在发运前安排 100%运输金额的海运或其他方式的运输保险。



附件四
质量保函格式

质量保函

编号:

致: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

本保函是为 ABB 公司(以下称供方)与 XXXXXXXXXXXX(以下称需方)签订的编号为 XXXXXXXXXXXX 的合同(以下称合同)项下,为 XXXXXXXXXXXX(以下称货物)而出具的质量保函。

应供方要求,我行,即联系地址位于 XXX 的汇丰银行(中国)有限公司 XX 分行(以下称我行)不可撤销地具结保证我行及其受让人无追索地向需方支付总额 RMBXXXXXXXXX(人民币 XXXXXXXXXXXX 元整)的款项,并以此约定如下:

- a. 我行将在收到需方的书面索赔通知原件声明供方违反上述合同项下质量保证条款后 30 个日历日内,向需方支付总额不超过 RMBXXXXXXXXX(人民币 XXXXXXXX 元整)的款项。此书面索赔通知须连同第三方检验机构出具的检验报告声明供方未能根据合同规范提供货物,但此书面索赔通知和第三方检验机构出具的检验报告须通过一家中介银行提交,该中介银行还须以加密押的 SWIFT 报文形式向我行确认书面索赔通知中的签字对需方具有合法约束力。
- b. 本保函的规定构成我行无条件的、不可撤销的直接义务。合同条款的修改以及需方允许的时间改变或任何让步,都不能解除我行在本保函项下的担保义务。
- c. 根据本保函之条款送达我行或向我行提交之任何通知或其他文件内所述之任何声明(包括第三方检验机构出具的检验报告),我行当接纳为有关事实之确证,而无责任进一步证实。
- d. 需方不得转让或让渡本保函。
- e. 本保函适用《见索即付保函统一规则(URDG)》2010 年修订本,国际商会第 758 号出版物。
- f. 本保函自我行收到供方的书面通知确认其已收到需方支付的合同总金额的 XX%,即 XXXX 款项之日起生效,除非需方向我行提交解除我行保函责任的文件或本保函原件以使本保函提前终止或解除,本保函应于 XXXX 年 XX 月 XX 日(以下称到期日)到期。无论上述到期日是否为我行所在地的营业日,书面索赔通知及相关文件必须在该到期日北京时间下午五点整之前为我行在上述地址收悉(联系人:环球贸



ABB Power Line Systems

ABB Power Line Systems

ABB Power Line Systems - 110 kV and 132 kV
ABB Power Line Systems - 110 kV and 132 kV

ABB Power Line Systems

ABB Power Line Systems